

西藏自治区人民代表大会议事规则

(1989年8月7日西藏自治区第五届人民代表大会第二次会议通过 2002年1月20日西藏自治区第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第一次修正)

(2005年7月29日西藏自治区第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议第二次修正)

第一章 总 则

第一条 为了保障自治区人民代表大会依法行使职权,规范议事程序,提高议事效率,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等有关法律、法规,结合自治区人民代表大会的工作实际,制定本规则。

第二条 自治区人民代表大会会议实行民主集中制原则。大会审议议案,讨论、决定事项,进行选举、罢免,应当充分发扬民主,依照法定程序集体行使职权,保障代表的民主权利。

第三条 自治区人民代表大会代表应当履行代表职责,出席代表大会会议,认真审议各项议案,积极参与选举等活动。

第四条 自治区人民代表大会举行会议时,应当同时使用藏语言文字和国家通用语言文字,或者其中一种语言文字。

第二章 会议的举行

第五条 自治区人民代表大会会议每年至少举行一次。



代表大会常务委员会认为必要,或者有五分之一以上的代表提议,可以临时召开自治区人民代表大会会议。

第六条 自治区人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席,始得举行。

第七条 自治区人民代表大会代表因病或者其他特殊原因不能出席会议的,大会召开之前,应当通过自治区人民代表大会常务委员会办公厅或者人大地区工作委员会向自治区人民代表大会常务委员会请假。会议期间通过代表团团长向大会秘书长请假。

未经批准两次不出席自治区人民代表大会会议的,其代表资格终止。

第八条 自治区人民代表大会会议由自治区人民代表大会常务委员会召集。每届自治区人民代表大会第一次会议,在本届人民代表大会代表选举完成后的两个月内,由上届自治区人民代表大会常务委员会召集。

第九条 自治区人民代表大会会议举行前,自治区人民代表大会常务委员会应当做好下列准备工作:

(一)决定会议召开的日期;

(二)提出会议议程草案;

(三)提出大会主席团和秘书长名单草案;

(四)决定大会列席人员名单;

(五)确认新选出的自治区人民代表大会代表的资格;

(六)准备会议有关报告材料等其他事项。

第十条 自治区人民代表大会常务委员会在自治区人民代表大会会议举行的一个月前,将开会日期和建议会议讨论的主要事项通知代表,并将准备提请会议审议的地方性法规草案发给代表。

自治区人民代表大会临时召开的会议不适用前款规定。

第十一条 自治区人民代表大会会议举行前,代表按照设区的市、地区和驻藏中国人民解放军组成代表团。代表团全体会议推选代表团团长、



副团长。团长召集并主持代表团全体会议。副团长协助团长工作。

代表团可以设若干代表小组。代表小组推选小组召集人。

第十二条 代表团在自治区人民代表大会预备会议前，审议自治区人民代表大会常务委员会提出的主席团和秘书长名单草案、会议议程草案。

自治区人民代表大会常务委员会主任会议根据各代表团的意见，可以对主席团和秘书长名单草案、会议议程草案提出调整意见，提请预备会议审议。

第十三条 自治区人民代表大会会议举行以前，召开预备会议。预备会议由自治区人民代表大会常务委员会主持。每届自治区人民代表大会第一次会议的预备会议，由上届自治区人民代表大会常务委员会主持。

预备会议的主要议程：

(一)选举本次大会的主席团和秘书长；

(二)通过大会议程；

(三)大会其他事项。

第十四条 主席团常务主席召集并主持主席团会议。主席团第一次会议由自治区人民代表大会常务委员会主任召集。每届的自治区人民代表大会第一次会议的主席团第一次会议，由上届自治区人民代表大会常务委员会主任召集。

常务委员会主任在任期内因为健康情况不能工作或者缺位的时候，由常务委员会在副主任中推选一人代理主任的职务。

第十五条 主席团会议有三分之二以上的主席团成员出席始得举行。主席团的决定，由主席团全体成员的过半数通过。

第十六条 主席团职责：

(一)主持自治区人民代表大会会议；

(二)向大会提出议案和各项决议草案；

(三)组织审议列入会议议程的议案和有关报告；



(四)推选主席团常务主席；

(五)推选全体会议执行主席；

(六)决定大会副秘书长的人选；

(七)决定大会会议日程；

(八)决定表决议案的办法；

(九)决定代表提出议案截止日期；

(十)依法提出本级国家机关领导人员的人选；

(十一)提出选举办法草案；

(十二)决定通过人选的办法；

(十三)决定议案、罢免案、质询案的审议程序和提出处理意见；

(十四)发布公告；

(十五)需要由主席团决定的其他事项。

第十七条 主席团常务主席的职责：

(一)召集并主持主席团会议；

(二)对属于主席团职责范围内的事项向主席团提出建议；

(三)必要时对会议日程安排作出调整；

(四)可以召集代表团团长会议，听取各代表团审议意见并向主席团报告；

(五)根据主席团的授权，处理主席团职责范围内的其他事项。

第十八条 代表团审议议案和有关报告，由代表团全体会议、代表小组会议审议。

以代表团名义提出的议案、质询案、罢免案，由代表团全体代表的过半数通过。

第十九条 主席团可以召开大会全体会议进行大会发言，就议案和有关报告发表意见。

第二十条 自治区人民代表大会会议设立秘书处。秘书处由秘书长



和副秘书长若干人组成。秘书处由秘书长领导下,办理主席团交付的事项和处理会议的日常工作。副秘书长协助秘书长工作。

第二十一条 自治区人民政府组成人员和自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长列席自治区人民代表大会会议。其他机关、团体负责人,经自治区人民代表大会常务委员会决定,可以列席自治区人民代表大会会议。

列席会议的人员有发言权,没有表决权。

第二十二条 自治区人民代表大会会议期间,代表在各种会议上的发言可以整理简报印发会议,也可以根据本人要求将发言记录或者摘要印发会议。

大会全体会议可以设旁听席。旁听办法另行规定。

自治区人民代表大会会议可以举行新闻发布会、记者招待会。

第三章 议案的提出和审议

第二十三条 自治区人民代表大会举行会议时,主席团、自治区人民代表大会常务委员会、自治区人民代表大会各专门委员会、自治区人民政府,可以向大会提出属于自治区人民代表大会职权范围内的议案,由主席团决定列入会议议程。议案由主席团决定提请大会会议审议或交有关专门委员会审议、提出报告,再由主席团决定提请大会全体会议表决。

代表团或者十名以上的代表联名,可以向自治区人民代表大会提出属于自治区人民代表大会职权范围内的议案,由主席团决定是否列入大会议程,或者先交有关的专门委员会审议,提出是否列入大会议程的意见,再由主席团决定是否列入大会议程。主席团决定不列入大会议程的议案,应当向大会报告或者向提案人作出说明。

向自治区人民代表大会提出的议案,应当以书面形式,应有案由、案据



和方案。议案应当在议案截止日期之前提出。在议案截止日期之后提出的,根据情况由主席团决定,作为议案或建议处理。

第二十四条 列入大会议程的议案,提案人应当向大会作议案的说明,并提供有关资料。

第二十五条 列入自治区人民代表大会会议议程的法规案,由有关的专门委员会进行审议,向主席团提出审议意见,并印发大会。

第二十六条 列入大会议程的法规案,由法制委员会根据各代表团和有关的专门委员会的审议意见,对法规草案进行统一审议,向主席团提出审议结果报告和草案修改稿,对重要的不同意见应当在修改意见中予以说明,经主席团会议审议通过后,印发大会。

第二十七条 法规草案修改稿经代表团审议,由法制委员会根据各代表团审议意见,提出法规草案表决稿,法规草案表决稿由主席团提请大会全体会议表决。

第二十八条 自治区人民代表大会举行会议前,自治区人民代表大会常务委员会对准备提请大会审议的重要的法规草案,可以将草案公布,广泛征求意见,并将意见整理印发大会。

第二十九条 专门委员会审议议案和有关报告,涉及专门性问题的时

候,可以邀请有关方面的代表和专家列席会议,发表意见。

专门委员会可以举行秘密会议。

第三十条 列入大会议程的议案,在交付表决前,提案人要求撤回的,应当说明理由,经主席团同意,并向大会报告,对该议案的审议即行终止。

第三十一条 列入大会议程的议案,在审议中有重大问题需要进一步研究的,经主席团提出,由大会全体会议决定,可以授权自治区人民代表大会常务委员会审议决定,并报自治区人民代表大会下次会议备案或者提请自治区人民代表大会下次会议审议。

第三十二条 自治区人民代表大会会议期间,代表提出的建议、批评



和意见,由自治区人民代表大会常务委员会办事机构交由有关机关、组织研究处理,并负责在大会闭会之日起三个月内,至迟不超过六个月,予以答复。代表对答复不满意的,可以提出意见,由自治区人民代表大会常务委员会办事机构交由有关机关、组织或者其上级机关、组织再作研究处理,并负责答复。

第四章 审议工作报告、审查计划和预算

第三十三条 自治区人民代表大会举行会议时,大会全体会议听取自治区人民代表大会常务委员会、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院工作报告,各代表团审议后,由大会全体会议作出相应的决议。

第三十四条 自治区人民代表大会举行会议的一个月前,自治区人民政府有关主管部门应当就自治区国民经济和社会发展规划及计划执行情况,自治区财政预算及预算执行情况的主要内容,向自治区人民代表大会财政经济委员会汇报,由财政经济委员会进行初步审查。

第三十五条 自治区人民代表大会举行会议时,自治区人民政府应当向大会提出关于自治区国民经济和社会发展规划及计划执行情况的报告;关于自治区财政预算及预算执行情况的报告;并将自治区国民经济和社会发展规划主要指标(草案)、自治区财政预算收支表(草案)和财政预算执行情况表(草案)一并印发会议,由各代表团审查。

财政经济委员会根据各代表团的审查意见,对自治区国民经济和社会发展规划及计划执行情况、财政预算及预算执行情况进行审查,向主席团提出审查结果报告,经主席团会议审议通过后,印发大会。大会主席团将关于自治区国民经济和社会发展规划的决议草案、关于自治区财政预算和预算执行情况的决议草案,交各代表团审议后提请大会全体会议表决。



第三十六条 自治区国民经济和社会发展规划、自治区财政预算经自治区人民代表大会批准后，在执行过程中必须作部分变更的，自治区人民政府应当将变更方案提请自治区人民代表大会常务委员会审查和批准。

第五章 选举、辞职和罢免

第三十七条 自治区人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员的人选，自治区人民政府主席、副主席的人选，自治区高级人民法院院长和自治区人民检察院检察长的人选，自治区人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员和委员的人选，出席全国人民代表大会的代表人选，由主席团提名，确定候选人名单。

第三十八条 提出候选人的提名人应当向大会介绍候选人的基本情况和提名的理由，并对代表提出的问题作出必要的说明。

第三十九条 自治区人民代表大会会议选举，采用无记名投票方式。选举的具体办法由主席团提出，交各代表团审议后提请大会全体会议通过。

选举结果，由大会执行主席当场宣布。候选人的得票数，应当公布。候选人得票数超过全体代表半数的始得当选。

第四十条 自治区人民代表大会会议期间，自治区人民代表大会常务委员会组成人员，自治区人民政府主席、副主席，自治区高级人民法院院长和自治区人民检察院检察长提出辞职的，由主席团将其辞职请求交各代表团审议后，提交大会全体会议决定。自治区人民检察院检察长的辞职，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准。

第四十一条 主席团、自治区人民代表大会常务委员会或者有十分之一以上代表联名，可以提出对自治区人民代表大会常务委员会组成人员，自治区人民政府主席、副主席，自治区高级人民法院院长和自治区人民检察院检察长、自治区选出的全国人民代表大会代表的罢免案，由主席团交各代表



团审议后,提交大会全体会议表决,或者由主席团提议经大会全体会议决定组织调查委员会,由自治区人民代表大会下次会议根据调查委员会的报告审议决定。罢免自治区人民检察院检察长,须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准。

罢免案应当写明罢免理由,并提供有关的材料。

罢免案提交大会全体会议表决前,被提出罢免的人员有权在主席团会议和大会全体会议上提出申辩意见,或者书面提出申辩意见,由主席团印发会议。

第四十二条 自治区人民代表大会常务委员会组成人员、专门委员会组成人员的自治区人民代表大会代表资格被原选举单位罢免的,其自治区人民代表大会常务委员会组成人员、专门委员会组成人员的职务相应撤销,由自治区人民代表大会主席团或者自治区人民代表大会常务委员会予以公告。

第六章 询问和质询

第四十三条 各代表团审议议案和有关报告的时候,有关部门应当派负责人到会,听取意见,回答代表提出的询问。

主席团和专门委员会对议案和有关报告进行审议的时候,自治区人民政府或者有关国家机关负责人应当到会,听取意见,回答询问,并可以对议案和有关报告作补充说明。

第四十四条 自治区人民代表大会会议期间,代表团或者代表十人以上联名,可以书面提出对自治区人民政府和政府各工作部门以及自治区高级人民法院、自治区人民检察院的质询案。

质询案必须写明质询对象、质询的问题和内容。

第四十五条 质询案按照主席团的决定,由受质询机关的负责人在主



席团会议、有关的专门委员会会议或者有关的代表团会议上口头答复,或者由受质询机关书面答复。

在主席团会议或者专门委员会会议上答复的,提质询案的代表团团长或者代表有权列席会议,发表意见。在专门委员会会议或者代表团会议上答复的,有关的专门委员会或者代表团应当将答复质询案的情况向主席团报告,主席团认为必要的时候,可以将报告印发会议。

质询案以口头答复的,应当由受质询机关的负责人到会答复;质询案以书面答复的,答复件应当由受质询机关的负责人签署,由主席团决定印发会议。提质询案的代表团或代表对答复不满意的,可以提出要求,经主席团决定,由受质询机关再作答复。

第七章 调查委员会

第四十六条 自治区人民代表大会认为必要的时候,可以组织关于特定问题的调查委员会。

第四十七条 主席团或者十分之一以上的代表书面联名,可以向本级人民代表大会提议组织关于特定问题的调查委员会,由主席团提交大会全体会议决定。

调查委员会由主任委员、副主任委员和委员组成,由主席团在代表中提名,提请大会全体会议通过。调查委员会可以聘请专家参加调查工作。

第四十八条 调查委员会进行调查的时候,有关的组织和公民都有义务如实提供必要的材料。提供材料的组织和公民要求调查委员会对材料来源保密的,调查委员会应当予以保密。

调查委员会在调查过程中,可以不公布调查的情况和材料。

第四十九条 调查委员会应当向自治区人民代表大会提出调查报告。自治区人民代表大会根据调查委员会的报告,可以作出相应的决议。



自治区人民代表大会可以授权常务委员会在大会闭会期间,听取调查委员会的调查报告,并可以作出相应的决议,报自治区人民代表大会下次会议备案。

第八章 发言和表决

第五十条 自治区人民代表大会代表在自治区人民代表大会各种会议上的发言和表决,不受法律追究。

第五十一条 代表在大会全体会议上发言的,每人可以发言两次,第一次不超过十分钟,第二次不超过五分钟。上述时间不包括翻译时间。

代表要求在大会全体会议上发言的,应当事先向大会秘书处报名,由大会执行主席安排发言顺序;代表在大会全体会议上临时要求发言的,经大会执行主席许可始得发言。

代表要求在大会全体会议上发言而未能发言的或要求书面发言的,由主席团常务主席决定是否印发大会。

第五十二条 主席团成员和代表团团长或者代表团推选的代表在主席团每次会议上发言的,每人可以就同一议题发言两次。第一次不超过十分钟,第二次不超过五分钟。经会议主持人许可,发言时间可以适当延长。上述时间不包括翻译时间。

第五十三条 自治区人民代表大会全体会议表决议案,由全体代表的过半数通过。表决结果由大会执行主席当场宣布。

会议表决议案采用投票方式、举手方式或者其他方式,由主席团决定。

第五十四条 本规则自公布之日起施行。

